

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יאסר חוג'יראת
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/1964

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 2ב. 1. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988¹, אחרי סעיף 2א יבוא :

2ב. (א) ראה מעסיק כי בקרב עובדיו אין ביטוי
ל"ייצוג הולם
לאוכלוסייה
הערבית

הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של אזרחים ערבים
(להלן – ייצוג הולם), יפעל לקידום הייצוג ההולם,
לרבות בדרך של העדפה מתקנת.

(ב) פעולות מעסיק לפי סעיף זה, יכול שיעשו
בתכנית אשר תכלול הוראות בדבר העדפת
העסקתם או קידומם של אזרחים ערבים שהם
כשירים לתפקיד או למשרה ושהם בעלי כישורים
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד
או למשרה.

(ג) השר, בהתייעצות עם הנציבות, עם ארגונים
העוסקים בקידום זכויותיהם של האזרחים
הערבים ועם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שהם
לדעת השר כאמור יציגים ונוגעים בדבר, בהתאם
לעקרונות היסוד של חוק זה ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי –

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

(1) לקבוע הוראות משלימות, בין למקרה מסוים ובין לסוגי מקרים, בדבר חובות מעסיק לפי סעיף זה;

(2) לקבוע הוראות בדבר חובת דיווח של מעסיק על ביצוע פעולות לפי סעיף זה;

(3) לקבוע סייגים לחובות מעסיק לפי סעיף זה.

(ד) בסעיף זה, "מעסיק" – מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים, למעט משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, חלות עליו."

דברי הסבר

עקרון השוויון הוא עקרון יסוד במשפט הישראלי. עקרון זה אינו מתמצה באיסור הפליה, אלא מטיל חובה לנקוט, במקרה הצורך, בפעולה אקטיבית להשגת שוויון מהותי. ההעדפה המתקנת אינה חריג לעקרון השוויון, אלא נגזרת הכרחית ממנו ואחת הערובות המרכזיות להגשמתו...". אלה היו דברי הפתיחה של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין ייצוג הולם למגזרים מסוימים (הנחיה מס' 1.1503). הנחיה לפיה בעת קביעת מינויים בשירות הציבורי יש לפעול למען קיום עקרון הייצוג ההולם.

לשם יישום עקרון הייצוג ההולם, התפתחה ברבות השנים מגמה של תיקוני חקיקה שנועדה לשפר את המצב הקיים בכל הנוגע לתת-הייצוג של בני קבוצות מסוימות (נשים, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית), בקרב עובדי שירות המדינה בכל הדרגות ובכל המשרות. זהו נדבך נוסף וחיוני במגמה המסתמנת בשנים האחרונות על פיה המחוקק והרשויות רואים חובה לפעול באופן יזום לשינוי המצב בו בני קבוצות אלו אינם מצליחים להתקבל לשירות המדינה או להתקדם לדרגות בכירות, או לשניהם כאחת, וזאת בעיקר על רקע הפליה היסטורית ומתמשכת של בני קבוצות אלה, גישות סטריאוטיפיות, וחסמים אחרים להשתלבות שוויונית בשוק התעסוקה ובגופים מקבלי החלטות.

הצעת החוק בה עסקינן באה להבטיח את ייצוגם של בני ובנות האוכלוסייה הערבית בסקטור הפרטי. החשיבות בייצוג ההולם של האוכלוסייה הערבית בסקטור הפרטי נובעת בין היתר, משילובה של אותה אוכלוסייה במשק ובחברה בישראל ובקידום מעמדה הסוציו-אקונומי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1935/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1135/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)